

1501252-66.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 136,08 gramas de tetrahydrocannabinol, distribuídos em 6 porções, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica, conforme laudos de constatação prévia (fls. 28) e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 222/226.

Oferecida a denúncia, o réu foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501252-66.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501252-66.2021.8.26.0603

Réu:

HUGO KEVIN SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

HUGO KEVIN SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que o réu, no dia 6 de setembro de 2021, por volta das 12h43min., na Rua Verediana Maria de Jesus, 302, Bairro São José, nesta cidade, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 136,08 gramas de tetrahydrocannabinol, distribuídos em 6 porções, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica, conforme laudos de constatação prévia (fls. 28) e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 222/226.

Oferecida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a improcedência da ação penal, por falta de provas quanto à autoria delitiva.

A Defesa apresentou alegações finais orais e também postulou a absolvição do acusado, argumentando que o réu não era o proprietário da droga encontrada, aduzindo, ainda, que não há prova suficiente para a condenação do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Conforme destacou o representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, não há prova robusta acerca da autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que um dia antes havia deixado a chave de sua casa com seu cunhado. Afirmou que não possui envolvimento com drogas, não é usuário de drogas nem traficante. Negou a propriedade da droga encontrada em sua casa.

As testemunhas, policiais militares Carlos Felipe Dalan Campanari e Allan Dos Santos Domene, ouvidos em juízo, relataram que havia notícia de que um indivíduo de nome Hariel estaria naquele endereço, na posse de arma de fogo. Foram até o local. Encontraram Hariel e Hugo. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. Com a autorização do morador (Hugo), realizaram buscas na casa e encontraram a droga maconha no interior da residência. Salientaram que Hariel teria assumido a posse das drogas. Os policiais relataram que não conheciam o réu Hugo. Não havia notícia de que Hugo praticava o tráfico de drogas.

Desse modo, a situação retratada nos autos não enseja a condenação do réu Hugo, diante da dúvida sobre a autoria delitiva.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver HUGO KEVIN SILVA, por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

Araçatuba, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA